

Tus datos, tus derechos

Ley N.º 29733 de Protección de Datos Personales y su Reglamento vigente (D.S. N.º 016-2024-JUS)

Dylan Antonio Zúñiga Huarca Jeferson Joao Basurco Casani Adrian Issac Mamani Quispe
Primer avance

Responsabilidad Social Universitaria · Auditoría de Sistemas · Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas ·
UNSA

¿Por qué debería importarte?

Todos los días entregamos datos personales:

- Das tu **DNI** en una tienda o en una farmacia.
- Te registras en una **app** o en una red wifi pública.
- Recibes **llamadas o SMS publicitarios** que nunca autorizaste.
- Te toman la **huella o una foto** para entrar a un edificio.

La pregunta clave

¿Quién tiene tus datos, para qué los usa y cómo puedes controlarlo?

La ley peruana te da **derechos** y a las empresas e instituciones les impone **obligaciones**.



- El Reglamento se publicó el **30 de noviembre de 2024** y entró en vigencia a los **120 días calendario**, el **30 de marzo de 2025**.
- **Deroga** el reglamento anterior (D.S. 003-2013-JUS) y se enfoca en el **entorno digital**.
- El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ejerce como Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (Ley, art. 32).

Fuente: Ley N.º 29733, art. 32; D.S. N.º 016-2024-JUS, Disp. Compl. Derogatoria Única y Primera Disp. Compl. Final

Dato personal

Toda información que **identifica o hace identificable** a una persona: nombre, DNI, dirección, correo, fotografía, etc.

Titular del dato

Tú: la persona a quien pertenecen los datos.

Dato sensible (más protegido)

Datos biométricos, origen racial y étnico, ingresos económicos, opiniones o convicciones políticas, religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical, e información de **salud** o **vida sexual**.

Titular del banco / responsable

La empresa o entidad que decide **para qué** y **cómo** se usan tus datos.

Fuente: Ley N.º 29733, art. 2

Los 8 principios de la ley

Art.	Principio	En palabras simples
4	Legalidad	Solo se tratan datos por medios lícitos.
5	Consentimiento	Se necesita tu autorización.
6	Finalidad	Los datos se usan solo para el fin que te informaron.
7	Proporcionalidad	Se piden solo los datos necesarios.
8	Calidad	Los datos deben ser veraces y estar actualizados.
9	Seguridad	Deben protegerse contra pérdidas y accesos indebidos.
10	Disposición de recurso	Siempre tienes una vía para reclamar.
11	Nivel de protección adecuado	Si tus datos salen del país, deben seguir protegidos.

Fuente: Ley N.º 29733, arts. 4–11

El consentimiento válido



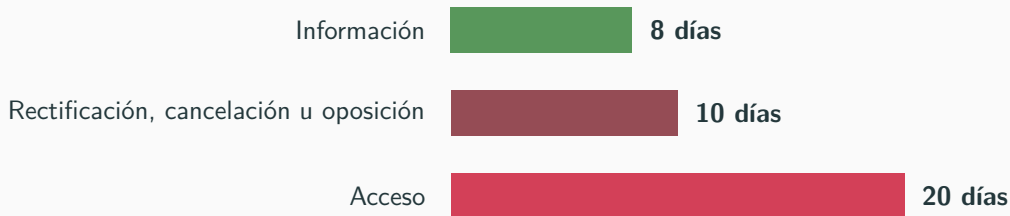
- **Libre:** sin error, mala fe, violencia ni engaño.
- **Previo:** se otorga *antes* de recopilar o usar los datos.
- **Expreso:** requiere una acción clara de aceptación; puede ser verbal, escrito o digital (clic, casilla).
- **Informado:** te explican quién usará tus datos, para qué y cómo ejercer tus derechos.

Fuente: Ley N.º 29733, art. 5; D.S. 016-2024-JUS, arts. 2–5 (características del consentimiento)

- **Información** (art. 18): saber quién tiene tus datos y para qué.
- **Acceso** (art. 19): obtener una copia de tus datos.
- **Rectificación, actualización, inclusión y supresión** (art. 20).
- **Impedir el suministro** de tus datos a terceros (art. 21).
- **Oposición** (art. 22).
- **Tratamiento objetivo** (art. 23): que no decidan sobre ti *solo* de forma automatizada.
- **Tutela** (art. 24): reclamar ante la ANPD o el Poder Judicial (hábeas data).
- **Indemnización** (art. 25).
- **Nuevo: portabilidad** (Reglamento, art. 76): llevar tus datos de una empresa a otra.

Fuente: Ley N.º 29733, arts. 18–25; D.S. 016-2024-JUS, art. 76

¿Cuánto deben tardar en responderte?



El plazo se cuenta desde el día siguiente a la presentación de tu solicitud. Si no te responden o te niegan el derecho, puedes acudir a la **ANPD**.

Fuente: D.S. 016-2024-JUS, art. 69; Ley N.º 29733, art. 24

¿Qué trae de nuevo el Reglamento 2024?

Incidentes de seguridad

Si un incidente expone **grandes volúmenes** de datos o **datos sensibles**, o causa un perjuicio evidente, el responsable debe notificarlo a la ANPD en un máximo de **48 horas** e informar a los afectados en un lenguaje sencillo (art. 34).

Menores de edad

Los adolescentes de **14 a 17 años** pueden dar su consentimiento; para los **menores de 14** se requiere el de sus padres o tutores (arts. 22 y 25).

Publicidad

Para negarte o darte de baja de la publicidad deben ofrecerte un **medio sencillo y gratuito**, que **no puede ser más difícil** que aceptar; tu pedido debe atenderse en un plazo máximo de 10 días (art. 26.5).

Evaluación de impacto

Es facultativa y recomendada para datos sensibles, perfilamiento o grandes volúmenes (art. 40).

Nuevo: el Oficial de Datos Personales

Es la persona designada para verificar, asesorar e implementar el cumplimiento de la normativa. Es **obligatorio** en las entidades públicas y en quienes tratan grandes volúmenes de datos o datos sensibles (art. 37). Su exigencia es progresiva:

Tipo de empresa	Ventas anuales	Obligatorio desde
Grandes	> 2300 UIT	30 nov. 2025
Medianas	> 1700 hasta 2300 UIT	30 nov. 2026
Pequeñas	> 150 hasta 1700 UIT	30 nov. 2027
Microempresas	hasta 150 UIT	30 nov. 2028

Fuente: D.S. 016-2024-JUS, art. 37 y Primera Disp. Compl. Final (plazos contados desde su publicación, el 30/11/2024)

Obligaciones de empresas e instituciones

- ✓ Obtener un **consentimiento válido**.
- ✓ Informar sus fines con una **política de privacidad** clara.
- ✓ **Inscribir sus bancos de datos** en el Registro Nacional (art. 44).
- ✓ Adoptar **medidas de seguridad**.
- ✓ Atender los derechos del titular **dentro del plazo**.
- ✓ Notificar los **incidentes graves** a la ANPD **en 48 h**.
- ✓ Designar un **Oficial de Datos** cuando corresponda.
- ✓ Comunicar los **flujos transfronterizos** de datos.

Fuente: Ley N.º 29733; D.S. 016-2024-JUS

Leves

0,5 a 5 UIT

Graves

más de 5 a 50 UIT

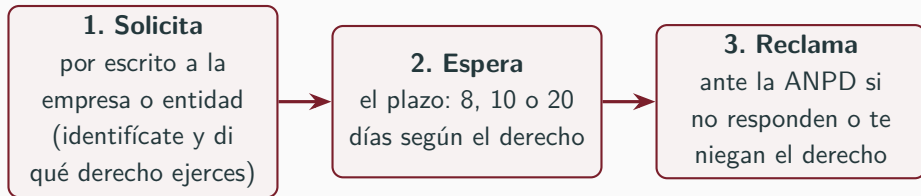
Muy graves

más de 50 a 100 UIT

- **Agravante:** la reincidencia (Reglamento, art. 135.3).
- **Atenuante:** haber implementado, antes del procedimiento sancionador, una evaluación de impacto sobre el tratamiento cuestionado (art. 125.4).

Fuente: Ley N.º 29733, art. 39; D.S. 016-2024-JUS, arts. 125 y 135

¿Cómo ejercer tus derechos? Paso a paso



También puedes acudir al Poder Judicial mediante un **hábeas data**. Guarda siempre el cargo o la constancia de tu solicitud.

Fuente: Ley N.º 29733, art. 24; D.S. 016-2024-JUS, art. 69

Consejos para proteger tus datos

- Lee antes de marcar “acepto”.
- Pregunta **para qué** te piden tu DNI o tu huella.
- Revisa los permisos de tus apps.
- No compartas fotos de tu DNI por WhatsApp.
- Ante publicidad no solicitada, ejerce tu derecho de **oposición**.
- Si una empresa sufre una filtración, cambia tus contraseñas.
- Guarda las evidencias y reclama ante la ANPD.

- **Público objetivo:** ciudadanos y mypes de Arequipa.
- **Primer avance:** estas diapositivas informativas.
- **Tercera unidad:** un video educativo sobre derechos y obligaciones.
- Vinculado a nuestro TIF: un **agente de evaluación de impacto de privacidad** basado en IA.

Mensaje central

Tus datos son **tuyos**.
Conoce la ley y ejerce tus
derechos.

- Congreso de la República. *Ley N.º 29733, Ley de Protección de Datos Personales*. El Peruano, 2011.
- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. *D.S. N.º 016-2024-JUS, Reglamento de la Ley N.º 29733*. El Peruano, 30/11/2024.
- Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales: www.gob.pe/institucion/anpd

¡Gracias!

Tus datos, tus derechos.